



Ana Ballester García

ABOGADA · MEDIADORA · RESOLUCIÓN PROFUNDA DE CONFLICTOS

GUÍA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA MEDIACIÓN

Justicia Sistémica: *del combate al acompañamiento*

Una introducción a la mirada sistémica en la
práctica jurídica contemporánea

El sistema judicial tradicional está sometido a presiones insostenibles: a más procesos, más conflicto latente. Con la LO 1/2025 y el impulso a los MASC, se abre una oportunidad para redefinir el acceso a la justicia.

Esta guía resume, para quienes ejercen el Derecho, la mediación o acompañan conflictos, los fundamentos de un enfoque que no sustituye al Derecho formal: lo humaniza y lo expande.

Ana Ballester García

Abogada ICAV · Mediadora · Formadora en Justicia Sistémica

DE LA SATURACIÓN A LA OPORTUNIDAD

El colapso del paradigma judicial

La necesidad de una nueva mirada, en tres movimientos.



Litigiosidad desbordada

El sistema judicial tradicional está sometido a presiones insostenibles. A más procesos, más conflicto latente.

Impulso obligatorio a los MASC

La LO 1/2025 exige explorar medios adecuados de solución de controversias antes de la vía judicial.

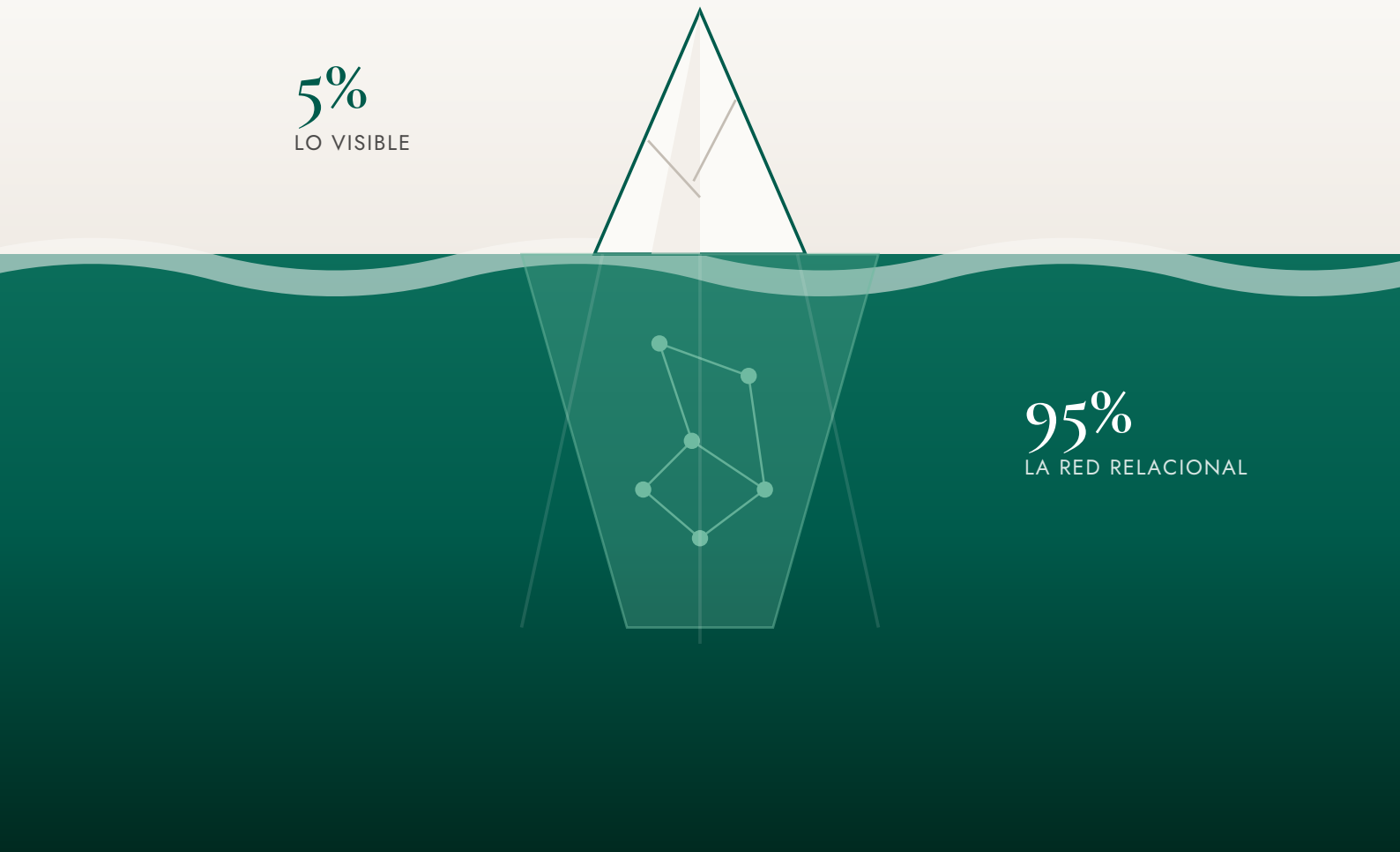
Redefinir el acceso a la justicia

Como participación activa en la restauración de las relaciones humanas, no solo aplicación de la norma.

Para el operador jurídico, los límites del mundo conocido son mirar hacia el pasado y repetir ciclos. Al cruzar ese umbral, la "realidad" del conflicto resulta mucho más amplia y relacional de lo que recogen los autos judiciales.

LA FÍSICA DEL CONFLICTO

El modelo del iceberg



Lo visible (5%)

Los hechos probados · La demanda legal · La ley escrita · El conflicto aparente

La red relacional (95%)

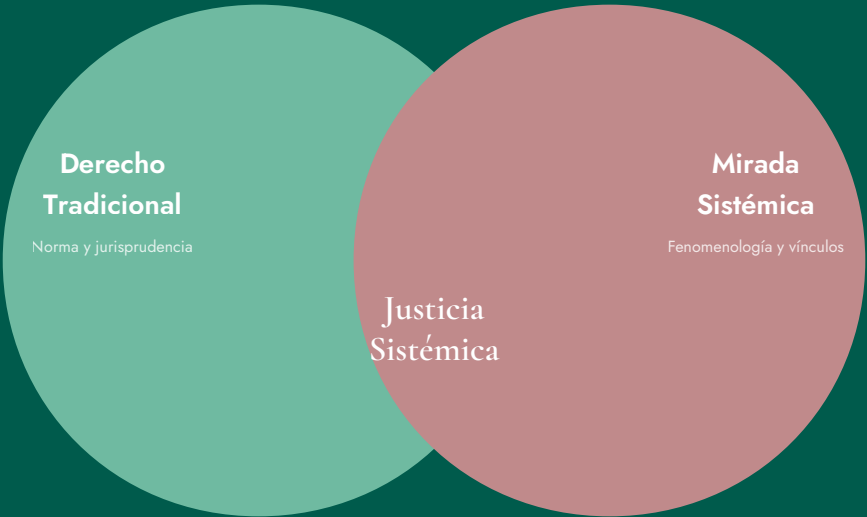
Emociones retenidas · Lealtades invisibles · Secretos y exclusiones · Traumas transgeneracionales

"Hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino." — Carl Jung

EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA

Del combate al acompañamiento

No reemplaza al Derecho formal: lo humaniza y lo expande.

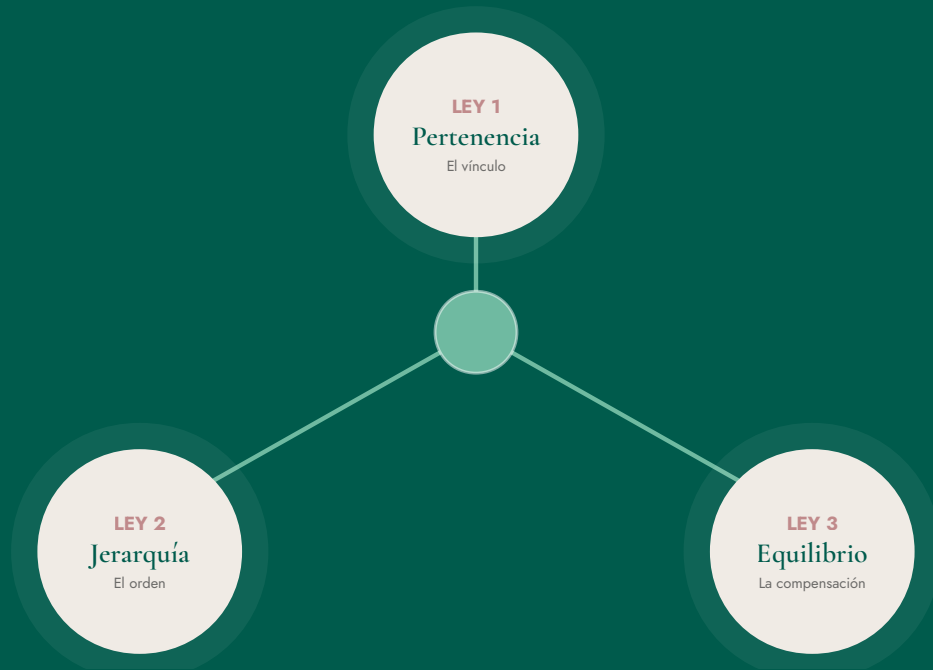


Paradigma legal tradicional	Paradigma sistémico
Enfoque: el individuo aislado, los hechos concretos.	Enfoque: el sistema familiar y la red relacional.
Objetivo: ganar el litigio e imponer una solución.	Objetivo: alcanzar el equilibrio, revelar el reclamo real.
Postura: combate, confrontación, escudo protector.	Postura: acompañamiento adulto-adulto.
Temporalidad: mirada hacia el pasado.	Temporalidad: transgeneracional, hacia el futuro.

EL MOTOR DEL CAMPO RELACIONAL

Las 3 leyes sistémicas

Cuando se transgreden, la tensión se manifiesta como conflictos legales.

**Pertenencia**

Todo miembro tiene derecho irrenunciable a formar parte. Excluir desequilibra la red y se transmite generacionalmente.

Jerarquía

Quien llega antes tiene prioridad sistémica. Los conflictos estallan cuando ese orden se invierte.

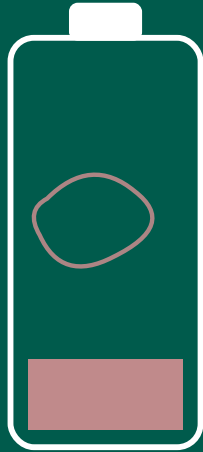
Equilibrio

Dar y recibir sostienen la igualdad entre las partes. Dar en exceso también rompe la relación.

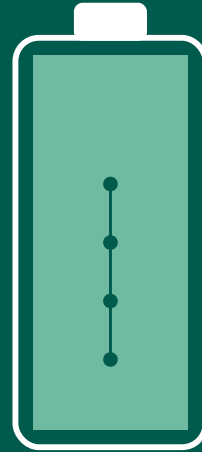
LA POSTURA DEL PROFESIONAL

¿Por qué nos agotamos?

Implicación tóxica frente a presencia fenomenológica.



0% · DRAINED



100% · PRESENCIA

Implicación tóxica

Quedar atrapado en el problema del cliente, asumiendo el rol de salvador. El Triángulo de Karpman genera frustración severa.

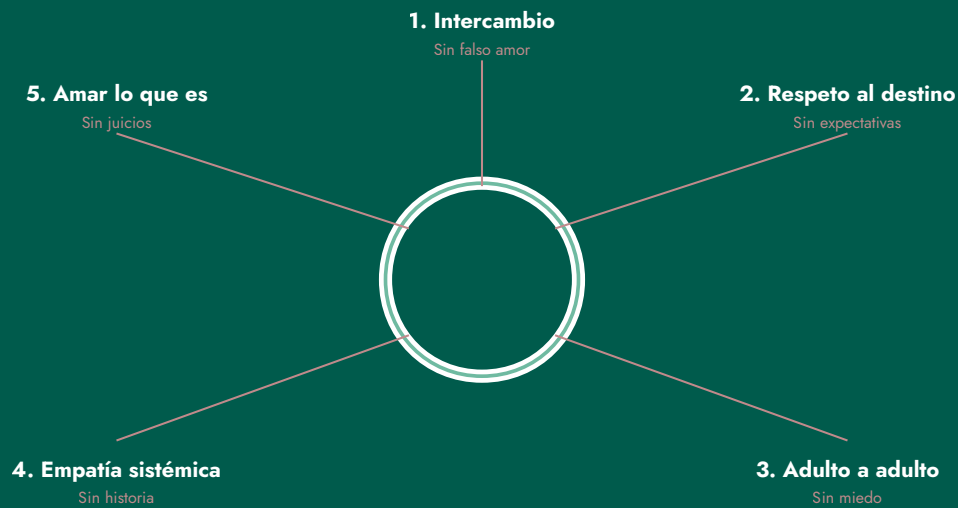
Presencia fenomenológica

El profesional interactúa desde el autoconocimiento, la confianza y el respeto por el destino del cliente.

LA BRÚJULA DE LA AYUDA

Los 5 órdenes de la ayuda

Cómo sostener el acompañamiento sin agotarse ni perder el límite profesional.

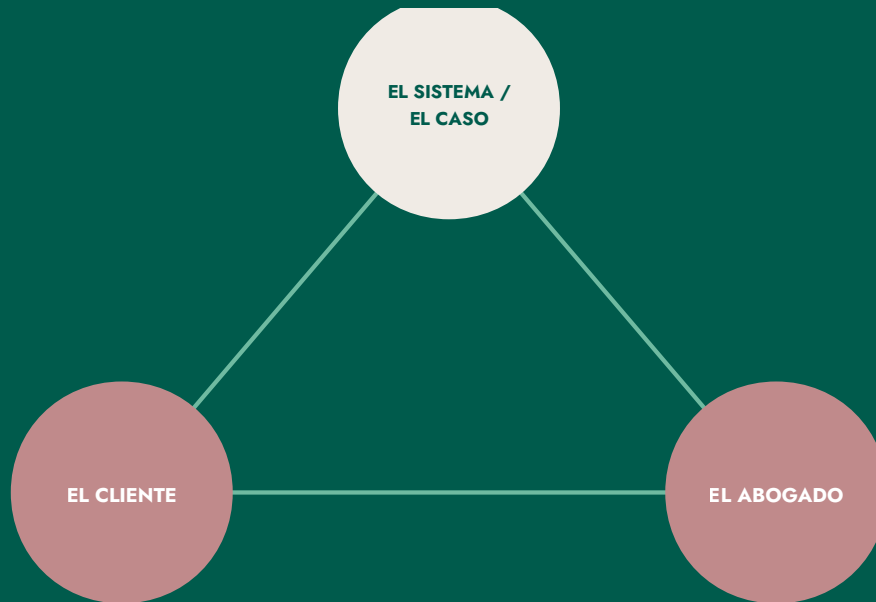


Del abogado al cliente: "Tú eres el grande en tu vida, yo soy tu asesor legal. Confío en tu fuerza."

EL MAPA DE LA RELACIÓN

Mapeando el triángulo jurídico

Tres vértices, tres frases restaurativas para sostener el lugar de cada quien.

**Frases sistémicas restaurativas**

Del abogado al cliente: "Tú eres el grande en tu vida, yo soy tu asesor legal. Confío en tu fuerza."

Del cliente a su sistema: "Tomo mi parte de responsabilidad y dejo con vosotros lo que os pertenece."

Al excluido o parte contraria: "Reconozco tu destino tal como fue; tú también perteneces a esta historia."

TESTIMONIO



Llegué al taller con un procedimiento judicial de ejecución por impago de pensiones de alimentos contra el padre de mi hijo, que llevaba tiempo bloqueado y me generaba mucha frustración. Yo pensaba que el problema estaba únicamente en el impago.

Durante la supervisión pude mirar mi caso desde un lugar completamente diferente. Aparecieron aspectos de mi historia familiar que nunca había relacionado con el conflicto que estaba viviendo, y comprendí de otra manera el lugar que estaba ocupando mi hijo.

Para mí fue especialmente importante darme cuenta de que una cosa es reclamar lo que legalmente corresponde y otra muy distinta quedar atrapada emocionalmente en el conflicto. Salí del taller con una mirada más amplia, con más serenidad, entendiendo que había cosas que también dependían de mí.

MARTA — participante en un taller de Resolución Profunda de Conflictos

TESTIMONIO



Había una clienta del turno de oficio que me generaba un rechazo enorme. Me costaba escucharla, me irritaba casi todo lo que hacía, y no entendía por qué me afectaba tanto.

Al supervisar el caso pude ver algo que hasta ese momento no había relacionado: aquella clienta estaba reflejando una situación que yo estaba viviendo en mi propia separación. Su manera de colocarse como víctima conectaba directamente con lo que yo sentía ante mi propio proceso.

Comprenderlo fue muy liberador. Me permitió separar lo que pertenecía a mi clienta de lo que pertenecía a mi propia historia. La supervisión no cambió a mi clienta; cambió el lugar desde el que yo podía acompañarla.

MARÍA — abogada, participante en un Taller de Resolución Profunda de Conflictos



PARA TERMINAR

Transformando el Derecho desde el interior

La Justicia Sistémica no es solo una técnica: es una postura vital y fenomenológica ante el conflicto humano. Integrar esta mirada protege al operador jurídico del desgaste crónico y devuelve la responsabilidad a las partes.

Al incluir el 95% invisible en el 5% visible, pasamos de ganar sentencias a facilitar una paz sistémica y duradera.

¿Quieres profundizar en este enfoque?

Imparto formación en Justicia Sistémica y MASC con enfoque relacional para despachos, colegios profesionales, juzgados y otras instituciones. Escríbeme para valorar una formación a medida o una colaboración institucional.

Ana Ballester García

Abogada ICAV · Mediadora · Formadora en Justicia Sistémica

637 55 70 30 · anaballestergarcia.com